



PROGRAMACION DOCENTE	
ASIGNATURA: DERECHO CIVIL	Ciclo: Básico
Carrera: Contador Público Nacional	Código: 104
Carrera: Licenciatura en Administración	Código: 204
Profesor Titular: NAVARRO Fernando Augusto fernandoaugustonavarro_3@hotmail.com	Títulos académicos: Abogado Dedicación: Semi-exclusiva
Ayudante Diplomado: RIPIO GUZMAN, Ignacio	Títulos académicos: Abogado Dedicación: Simple
Ayudante Diplomado: NAVARRO FORESSI, Mauricio	Títulos académicos: Abogado Dedicación: Simple

PRESENTACION DE LA ASIGNATURA:

Derecho Civil, disciplina que se dicta en un solo curso, debe aportar al futuro profesional una apretada síntesis de las principales instituciones que la integran, y la capacitación para desempeñarse eficazmente en todas las áreas relacionadas con los sistemas de información y control de las organizaciones, en el contexto económico y social en que éstas actúan, para lo cual requiere poseer conocimientos del derecho civil que le permita ejercer, algunas funciones, como: Asesorar a la gerencia en el cumplimiento de las normas contables profesionales y legales ó Intervenir en proyectos con un enfoque interdisciplinario.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA:

Se pretende que los alumnos se aproximen a las Ciencias Sociales, para alcanzar:

- Una sólida preparación general que genere conocimientos y favorezca la participación activa y responsable en la comunidad y en la vida pública.
- Lograr una formación cultural mediante el conocimiento de las normas que rigen la comunidad organizada en la cual vive y en la que se desempeñará como profesional en el porvenir.
- Sensibilizar sobre los valores inherentes a las normas e institutos jurídicos, ante todo el valor justicia, además como el orden, la seguridad, la paz, la solidaridad, etc., como superación del conocimiento meramente intelectual del contenido de las normas.
- Formación de un criterio jurídico especial, que le permita desenvolverse en sus tareas dentro de la vida económica, y como egresado devolver a la comunidad, eficazmente con el buen desempeño de sus servicios, la posibilidad que le está brindando ahora a través de la Universidad Pública.

METODOLOGIA

Para lograr esos objetivos, no se pretende condensar de manera abreviada los contenidos de la asignatura del mismo nombre de la carrera de Abogacía, lo que solo lograría un enciclopedismo falsamente formativo, que poco o nada significan para su proyecto personal de vida. La enseñanza de una materia jurídica en una Facultad de Ciencias Económicas difiere en lo cuantitativo, y fundamentalmente en lo cualitativo. Para ello, no se pretende una fatigosa memorización de contenidos excesivos, sino que se seleccionarán los temas que son más necesarios y útiles para un futuro profesional. Las actividades económicas, están regladas por normas jurídicas. Por lo cual hay que dar elementos que se capacite, de manera básica, en la interpretación y aplicación de tales normas, mereciendo algunos temas de Derecho Civil, por su más estrecha relación con las incumbencias profesionales del egresado y con la vida económica, merecen algún grado de profundización.

EVALUACIÓN

Para regularizar la materia el alumno deberá:

- Asistir al 80 % de las clases teóricas.



- Aprobar DOS (2) evaluaciones parciales con nota no inferior a CUATRO (4). Se puede recuperar UN (1) parcial.

Para aprobar la materia deberá aprobarse el examen final, según la condición de regularidad alcanzada, en los turnos que la Facultad establece a esos efectos.

CONTENIDOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

Nociones y fundamentos del Derecho Privado: clasificación y características. Derecho Civil. Sujeto del Derecho: Personal físicas y jurídicas. Influencia del tiempo en las relaciones jurídicas. Prescripción. Obligaciones: concepto, elementos, clases, efectos y extensión de las obligaciones. Contratos: concepto, clases y efectos. Compraventa, permuta, transferencia de fondo de comercio, mandato, fianza, prenda, etc. Aspectos generales de matrimonio, filiación, régimen sucesorio y derechos reales.



PROGRAMA ANALITICO

ASIGNATURA: DERECHO CIVIL	Ciclo: Básico
Carrera: Contador Público Nacional	Código: 104
Carrera: Licenciatura en Administración	Código: 204

CAPITULO 1

1. INTRODUCCION AL DERECHO CIVIL: Concepto del Derecho Civil. Derecho Objetivo y subjetivo. Derecho y Moral. Derecho natural y Derecho positivo. Derecho Civil: Relación con otras disciplinas.
2. EL CODIGO CIVIL ARGENTINO: Antecedentes. Fuentes y métodos. Principales leyes que lo reforman.
3. LA LEY: Noción y caracteres. Comienzo de su vigencia. Irretroactividad.

CAPITULO 2

1. EL SUJETO DEL DERECHO: De las personas y atributos. Concepto de persona. Especies. Atributos: nombre, capacidad, estado, domicilio.
2. INCAPACIDAD. Clasificación: de hecho y de derecho, absoluta y relativa. Enumeración legal de los incapaces de hecho: las personas por nacer, los menores: Impúberes y menores adultos, emancipados, los dementes, los sordomudos. Ausencia simple y ausencia con presunción de fallecimiento. La interdicción civil del penado. La protección jurídica de los incapaces.
3. LAS PERSONAS JURIDICAS: Concepto, requisitos, clasificación, representación, capacidad y responsabilidad.

CAPITULO 3

1. EL OBJETO DE LA RELACION JURIDICA: Las cosas: Definición. Los bienes: definición. El patrimonio: concepto. Composición del patrimonio. Clasificación de las cosas: muebles e inmuebles, fungibles y no fungibles, consumibles y no consumibles, principales y accesorias, etc. Frutos y Productos.
2. LA CAUSA DE LA RELACION JURIDICA: Los hechos jurídicos: concepto. Clasificación. Los elementos de la voluntad de los actos: discernimiento, intención y libertad. Diversas formas de manifestación de la voluntad.

CAPITULO 4

1. LOS ACTOS JURIDICOS definición, caracteres, clasificación. Instrumentos públicos e instrumentos privados.
2. LOS VICIOS .DE LA VOLUNTAD Y DE LOS ACTOS JURIDICOS: el error, el dolo, la violencia. Los vicios propios de los actos jurídicos. Simulación y fraude.
3. NULIDAD DE LOS ACTOS JURIDICOS. Concepto, clasificación. Actos nulos y anulables. Actos de nulidad absoluta y de nulidad relativa. Efectos. Confirmación de los actos jurídicos.

CAPITULO 5

1. LOS ACTOS ILICITOS: definición. Elementos: violación de la ley. Imputabilidad del acto: el dolo y la culpa. Daño resarcible: daño patrimonial, daño moral. Concepto.
2. RESPONSABILIDAD DE LOS HECHOS PROPIOS: delitos y cuasidelito Reglas aplicables.
3. RESPONSABILIDAD INDIRECTA: responsabilidad por el hecho del dependiente y subordinado. Responsabilidad por los daños causados por las cosas.



CAPITULO 6

1. OBLIGACIONES: concepto. Elementos: sujeto, causa ó fuente de la obligación. Efecto de las obligaciones.
2. INCUMPLIMIENTO DEL DEUDOR: la mora. Incumplimiento doloso y culposo. La cláusula penal. Caso fortuito ó fuerza mayor. Concepto, efectos.
3. CLASIFICACION DE LAS OBLIGACIONES: obligaciones naturales: concepto y efecto. Obligaciones de dar: concepto. Obligaciones de dar sumas de dinero. Obligaciones de hacer y de no hacer. Modos de cumplimiento.

CAPITULO 7

1. OBLIGACIONES DE SUJETO SIMPLE: obligaciones alternativas, concepto. La elección, los riesgos. Efectos. Obligaciones simplemente mancomunadas. Concepto. Obligaciones solidarias. Solidaridad activa pasiva. Efectos. Obligaciones facultativas.
2. EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES el pago. Concepto. Naturaleza jurídica. Elementos: sujeto, objeto, lugar y tiempo. Efectos generales. Pago por consignación. Imputación del pago. Pago por subrogación. Pago indebido. Pago con beneficio de competencia.
3. OTROS METODOS EXTINTIVOS DE LAS OBLIGACIONES: Novación, transacción, remisión de la deuda, compensación, confusión e imposibilidad de pago.

CAPITULO 8

1. CONTRATOS: concepto, definición. Su importancia desde el punto de vista económico. Fuerza obligatoria de los contratos. Clasificación
2. FORMACION DE LOS CONTRATOS: el consentimiento. Aceptación. Requisitos. Capacidad. Forma y prueba.
3. EFECTOS DE LOS CONTRATOS: el principio de la autonomía de la voluntad. Efectos. Resolución de los contratos. El pacto comisorio. Señal ó arras.

CAPITULO 9

1. CONTRATOS NOMINADOS: Compra Venta. Definición y caracteres. Elementos: consentimiento, cosa vendida, precio y capacidad de las partes. Obligaciones del comprador y del vendedor.
2. CESION DE CRÉDITOS: definición y caracteres. Permuta: concepto. Locación: definición y caracteres. Clases: Locación de cosa, de obra y de servicios.
3. NOCION Y CARACTERES DE LOS DEMAS CONTRATOS NOMINADOS: Sociedad. Mandato. Fianza. Contrato de renta vitalicia. Depósito y Comodato.

CAPITULO 10

1. DERECHOS REALES: importancia institucional y económica de los Derechos reales. Concepto y enumeración.
2. LA POSESION: definición y elementos. Tenencia. Distintas especies de posesión. Modos de adquirirla. Conservación y pérdida. Protección Jurídica de la posesión.
3. EL DOMINIO definición y especies. Caracteres y extensión. Distintos modos de adquisición. Prescripción adquisitiva del dominio importancia. Clases. Requisitos. Restricciones y límites al dominio: la expropiación por causa de utilidad pública. Requisitos.

CAPITULO 11

1. EL CONDOMINIO: definición. Derechos y deberes de los condóminos con relación a la cosa común y a su parte indivisa. Administración de la cosa común. Condominio con indivisión forzosa. La propiedad horizontal: concepto.



2. DERECHOS REALES SOBRE LA COSA AJENA: Usufructo, uso y habitación: noción y caracteres. Servidumbres reales: concepto y caracteres.
3. DERECHOS REALES DE GARANTIA: Importancia económica. Hipoteca: definición, caracteres, objeto, capacidad, forma, registro. Efectos respecto a los otorgantes y a los terceros acreedores. Prenda: definición y caracteres. Anticresis: Definición y elementos. Las acciones reales: clases. Privilegios: concepto y extensión.

CAPITULO 12

1. DERECHO DE FAMILIA La familia como institución: concepto jurídico. La Familia legítima.
2. EL MATRIMONIO: Concepto, caracteres, naturaleza jurídica, celebración, capacidad, consentimiento, oposición, efectos, derechos y deberes personales entre los cónyuges. Bienes propios y gananciales.
3. DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO: Divorcio, clases, efectos. Nulidad del matrimonio. Reforma introducida por la ley 23.515.

CAPITULO 13

1. LA FILIACION: Concepto. Régimen del código. Reforma posterior.
2. LA PATRIA POTESTAD: Noción. Régimen legal. Asistencia y representación.
3. ADOPCION: Régimen legal. Forma, efectos y revocación. Tutela y curatela: concepto. Clases. Derechos y deberes de tutores y curadores.

CAPITULO 14

1. TRANSMISION DE LOS DERECHOS EN GENERAL: Concepto de la sucesión y de la ley que rige la capacidad para suceder. Sucesión hereditaria: concepto y clases. Apertura de la sucesión. Juez competente. Capacidad. Indignidad.
2. ACEPTACION DE LA HERENCIA: Concepto. Posesión de pleno derecho. Posesión judicial. Acción de petición de herencia.

CAPITULO 15

1. SUCESION INTESTADA Orden hereditario. Sucesión de los descendientes, ascendientes, cónyuges. Derecho de representación: condiciones y efectos. Sucesión del Fisco. Bienes vacantes.
2. DERECHO DE TESTAR: Porción disponible. Herederos legitimados. Legítima: concepto. Su protección.
3. EL TESTAMENTO: Definición, caracteres, capacidad y forma. Institución de heredero: requisitos. Capacidad para recibir por testamento. Legados: noción y clases. Caducidad de los legados. Revocación del testamento.
4. MODOS DE TESTAR: Testamento ológrafo, cerrado, por instrumento público. Testamentos especiales. Albaceazgo: concepto y caracteres.

BIBLIOGRAFIA:

Bibliografía básica:

Curso de Derecho Civil. Dres. Nieto Blanc, Laje Yungano y Sánchez.
Código Civil Argentino Anotado Dr. Llambías, Editorial Abeledo Perrot.

Bibliografía complementaria:

"Introducción a Derecho Civil " Aftalión, García Alano Vilanova;
"Derecho Civil Argentino " Salvat ;
"Tratado de Derecho Civil Argentino " de Llambías;
"Tratado de las Obligaciones " Boffi Boggero, Editorial Astrea.
"Instituciones de Derecho Civil. Contratos" de Spota, Editorial De Palma;
Tratado de los Derechos Reales de Lafaille;
"Tratado de Derecho Civil; Familia y Sucesiones " del Dr. Borda. Editorial Abeledo Perrot.



CRONOGRAMA ANUAL 2010

Sede: Catamarca	Fecha de Inicio: 09 / 08 / 2010	Fecha de Finalización: 16 / 11 / 2010
-----------------	---------------------------------	---------------------------------------

FECHA	Nº CLASE	TIPO	CAPITULO	DETALLE
10/08/10	1	Teórica	1	Presentación – Introducción al Derecho Civil.
11/08/10	2	Teórica	1	El Código Civil- La ley: Noción, vigencia.
17/08/10	3	Teórica	2	Sujeto del Derecho – Incapacidad.
18/08/10	4	Teórica	2	Persona Jurídica: Clasificación, Responsabilidad.
24/08/10	5	Teórica	3	Objeto de la Relación Jurídica – Las Cosas.
25/08/10	6	Teórica	3	La Causa de la Relación Jurídica.- Los Hechos Jurídicos.
31/08/10	7	Teórica	4	Los Actos Jurídicos – Vicios de la Voluntad y de los Actos Jurídicos.
01/09/10	8	Teórica	4	Nulidad de los Actos Jurídicos.
07/09/10	9	Teórica	5	Los Actos Ilícitos: Responsabilidad por los hechos propios.
08/09/10	10	Teórica	5	Responsabilidad Indirecta.
14/09/10	11	Teórica	6	Obligaciones - Incumplimiento del deudor
15/09/10	12	Teórica	6	Clasificación de las Obligaciones.
21/09/10	13	Teórica	7	Obligaciones de Sujeto Simple- Extensión de las obligaciones.
22/09/10	14	Teórica	7	Extinción de las Obligaciones y otros medios extintivos.
28/09/10	15	Evaluación	1ª Parcial	1er. PARCIAL
29/09/10	16	Teórica	8	Contratos – concepto – formación de los contratos.
05/10/10	17	Teórica	8	Formación de los contratos – Efectos de los contratos.
06/10/10	18	Teórica	9	Contratos Nominados – Cesión de Créditos.
12/10/10	19	Teórica	9	Noción y Caracteres de los demás contratos Nominados.
13/10/10	20	Teórica	10	Derechos Reales – Importancia- La Posesión.
19/10/10	21	Teórica	10	Dominio – Prescripción Adquisitiva.
20/10/10	22	Teórica	11	Condominio – Derechos Reales sobre cosa ajena.
26/10/10	23	Teórica	11	Derechos Reales de Garantía.
27/10/10	24	Teórica	12	Derecho de Familia: El Matrimonio.
02/11/10	25	Teórica	12	Disolución del Matrimonio: Divorcio.
03/11/10	26	Teórica	13	Filiación – Patria Potestad – Adopción.
09/11/10	27	Teórica	14	Transmisión de los Derechos en General y Aceptación de Herencia.
10/11/10	28	Teórica	15	Sucesión Intestada – Derecho de testar. El Testamento: modos de testar.
16/11/10	30	Evaluación	2º Parcial	2do PARCIAL
23/11/10	31	Evaluación	Recuperatorio	RECUPERATORIO